

刑事责任的构成要素

英国刑法 Legal English 简明学习指南

刑事责任 (criminal liability) 取决于具体罪名的法律构成要件。通常，控方必须证明该罪名所要求的客观要件与主观要件；同时，还要考虑严格责任等例外以及是否存在有效抗辩。本文采用英国刑法的概念和术语。

基本分析结构

Actus reus 客观要件 + Mens rea 主观要件 - 完全抗辩 = 刑事责任

这一公式只是一般性的分析框架，并不是在所有案件中都以完全相同的方式适用。具体的 actus reus 和 mens rea 取决于所涉罪名；某些罪名采用严格责任；抗辩的效果则取决于它属于完全抗辩还是部分抗辩。

不同罪名有不同构成要件

每一个罪名都有自己的构成要件。法院并不笼统地问被告是否具有某种“有罪行为”和“有罪心理”，而是判断控方是否证明了被指控罪名所要求的具体客观要件和主观要件。

- 对于成文法规定的犯罪 (statutory offence)，应当从法律条文以及解释该条文的判例中确定构成要件。
- 对于普通法犯罪 (common law offence)，构成要件主要来自法院判决。

Actus reus 客观要件

Actus reus 常被直译为“有罪行为”，但更准确的理解是犯罪的外部要件或客观要件。它说明外部世界中必须发生什么，刑事责任才可能成立。

Actus reus 可能包括的内容

- 行为要素 (conduct)：被告实施了法律禁止的行为，例如盗窃罪中的财产占有行为。
- 情境要素 (circumstances)：行为发生时必须存在法律规定的特定事实或情形。
- 结果要素 (result)：罪名要求出现特定的禁止结果，例如杀人犯罪中的死亡结果。
- 不作为 (omission)：在有限情况下，如果法律要求行为人采取行动，其未履行该义务也可能产生刑事责任。

因果关系

因果关系 (causation) 在结果犯中尤其重要。控方必须证明被告的行为或具有法律意义的不作为与法律禁止的结果之间存在必要联系。仅仅在损害结果发生前出现在现场，并不当然足以成立刑事责任。

Mens rea 主观要件

Mens rea 常被直译为“有罪心理”。在法律分析中，它是指具体罪名所要求的主观要件，可能包括故意 (intention)、鲁莽 (recklessness) 或法律规定的其他心理状态。

对应原则

所要求的 mens rea 必须与相关的 actus reus 相对应。如果出现了禁止结果，但被告不具有该罪名要求的心理状态，相关罪名可能不能成立。反过来，仅有犯罪想法而没有法律要求的行为，也不能使行为人对既遂犯罪承担责任。

传统拉丁格言是 actus non facit reum nisi mens sit rea，意思是：仅有行为本身不足以使人成为罪犯，除非其内心也具有法律要求的罪责心态。它表达了 actus reus 与 mens rea 通常必须结合的基本原则。

严格责任

严格责任犯罪（strict liability offences）是通常 mens rea 要求的例外。对于此类犯罪，控方至少对 actus reus 中的一个要素无需证明相应的主观心理状态，但仍然必须证明该罪名规定的客观要件。

有效抗辩

抗辩应当在分析完犯罪构成要件之后考虑。其法律效果取决于具体抗辩和所涉罪名。

- 完全抗辩（full defence）可以排除相关罪名的刑事责任，并可能导致无罪判决。
- 部分抗辩（partial defence）不会排除全部责任，而是可能降低罪名。例如在杀人犯罪中，部分抗辩可能将 murder（谋杀罪）减为 manslaughter（较轻的杀人罪）。

分析刑事责任的方法

- 1 确定罪名及其法律渊源。
- 2 将 actus reus 分解为行为、情境和结果要素。
- 3 判断行为或具有法律意义的不作为是否满足这些要素。
- 4 如果罪名要求特定结果，分析并证明因果关系。
- 5 确定每一个相关要素所要求的 mens rea。
- 6 检查 actus reus 与 mens rea 是否相互对应。
- 7 判断严格责任是否排除了某项 mens rea 要求。
- 8 在得出结论前考虑任何完全抗辩或部分抗辩。

主要组成部分比较

组成部分	核心问题	通常包括	法律作用
Actus reus 客观要件	外部世界中发生了什么	行为 情境 结果 不作为 因果关系	确定犯罪的外部要件
Mens rea 主观要件	该罪名要求何种心理状态	故意 鲁莽或其他法定心理要素	使所要求的心理状态与禁止行为或结果相联系
Strict liability 严格责任	每一要素都要求 mens rea 吗	至少一个要素不要求证明相应心理状态	构成通常 mens rea 要求的有限例外
Defence 抗辩	是否存在改变责任的法定理由	完全抗辩或部分抗辩	可能排除责任或降低罪名

核心术语

刑事责任（criminal liability）：对刑事犯罪承担的法律责任

客观要件（actus reus）：犯罪的外部要件，可能包括行为、情境、结果或具有法律意义的不作为

主观要件（mens rea）：具体罪名所要求的心理状态

因果关系（causation）：被告的行为或不作为与法律禁止结果之间所要求的联系

不作为（omission）：在法律要求行为人采取行动时未履行该义务

严格责任（strict liability）：至少对犯罪的一项要素无需证明 mens rea 的责任形式

完全抗辩（full defence）：可以排除被指控罪名刑事责任的抗辩

部分抗辩（partial defence）：不完全排除责任而可能降低罪名的抗辩